SUPUESTO PRÁCTICO

HECHOS

El Ayuntamiento de "Villaverde del Río" (municipio de régimen común, 35.000 habitantes) recibe el **viernes 2 de octubre** en la oficina de asistencia en materia de registros una solicitud presencial formulada conjuntamente por D. Manuel (en su propio nombre) y por la Asociación Cultural "Cultura Libre", representada por el propio D. Manuel. Solicitan la concesión de una licencia de uso común especial del dominio público municipal para instalar una carpa e impartir un ciclo de conferencias. En la solicitud no se adjunta la póliza de seguro de responsabilidad civil exigida por la ordenanza municipal ni documento alguno que acredite la representación de la asociación.

El **viernes 9 de octubre**, el órgano instructor notifica por escrito a D. Manuel un requerimiento de subsanación concediéndole el plazo de 10 días hábiles. El **miércoles 14 de octubre**, D. Manuel presenta un escrito solicitando una ampliación de dicho plazo al máximo legal permitido, alegando retrasos en la entidad aseguradora. Adicionalmente, solicita que el procedimiento se tramite por la **vía de urgencia**. La Administración no dicta resolución expresa respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

Durante la instrucción se solicitan dos informes: un informe de seguridad vial a la Policía Local y un informe previo a la **Comisión Informativa de Cultura**.

El **lunes 16 de noviembre**, el **Alcalde** dicta resolución denegando la licencia basándose en el informe técnico negativo de seguridad vial. La resolución es notificada en papel a D. Manuel el **jueves 19 de noviembre**. Sin embargo, la notificación solo contiene el texto íntegro del acto y la firma, omitiendo si pone fin a la vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano ante el que interponerlos y los plazos.

El **sábado 21 de noviembre** de madrugada, D. Manuel y varios miembros de la asociación comienzan a montar la carpa. La Policía Local se desplaza al lugar y el Ayuntamiento se plantea la retirada inmediata de las instalaciones.

PREGUNTAS A DESARROLLAR

Pregunta 1

- Enumere la totalidad de los órganos necesarios en un municipio de 35.000 habitantes según la Ley 7/1985 (LRBRL). Explique si la constitución de la Junta de Gobierno Local es obligatoria en este municipio.
- Analice justificadamente a qué órgano municipal corresponde la competencia originaria para otorgar licencias de uso del dominio público municipal y determine si dicha competencia es delegable en la Junta de Gobierno Local.

Pregunta 2

- Evalúe la validez de la presentación presencial del escrito: determine si D. Manuel y la Asociación "Cultura Libre" tenían obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración según la Ley 39/2015.
- Explique cómo debe acreditarse la representación de la persona jurídica según la Ley 39/2015 y qué consecuencias tiene no haberla acreditado formalmente en el momento de la solicitud.

Pregunta 3

- Calcule la fecha exacta de vencimiento del plazo original de 10 días hábiles concedido en el requerimiento notificado el viernes 9 de octubre (asumiendo que en ese periodo no existen festivos locales ni autonómicos).
- Diferencie jurídicamente entre los conceptos de *subsanación* y *mejora de solicitudes* (art. 68 LPACAP). Indique la consecuencia jurídica expresa si finaliza el plazo sin haber aportado el seguro requerido.

Pregunta 4

- Analice la solicitud de **ampliación de plazo**: requisitos para concederla, duración máxima posible, impugnabilidad del acuerdo de ampliación y efectos jurídicos del silencio administrativo si el Ayuntamiento no resuelve sobre la ampliación antes del vencimiento del plazo inicial.
- Respecto a la **tramitación de urgencia** solicitada por D. Manuel: ¿quién debe acordarla, qué efectos produce sobre los plazos ordinarios y qué fase del procedimiento queda expresamente excluida de dicha reducción de plazos?

Pregunta 5

- Determine el carácter (preceptivo/facultativo y vinculante/no vinculante) y el plazo general de emisión tanto del informe de la Comisión Informativa como del informe de la Policía Local.
- Si la Policía Local no hubiera emitido su informe en plazo, ¿puede continuar la tramitación del procedimiento? ¿En qué casos la falta de emisión de un informe permite suspender el plazo máximo para resolver?

Pregunta 6

- Indique cuál es el **régimen legal de sesiones ordinarias del Pleno** para este municipio y cuáles son los quórums de asistencia y votación requeridos para la adopción válida de acuerdos de carácter general.
- Explique las reglas de constitución de los **Grupos Políticos** municipales, la figura del concejal **no adscrito** y las limitaciones de sus derechos económicos y políticos.

Pregunta 7

- Detalle los **requisitos de contenido** exigidos por el art. 40 de la Ley 39/2015 para que una notificación sea plenamente válida.
- Analice la naturaleza jurídica de la notificación realizada el 19 de noviembre. Indique cuándo y bajo qué circunstancias concretas surtirá plenos efectos jurídicos.

Pregunta 8

- Desarrolle el concepto de **autotutela declarativa y ejecutiva** de la Administración Pública. Explique en qué casos un acto administrativo perfeccionado puede demorar o retrotraer sus efectos.
- Si el Ayuntamiento no hubiera dictado ni notificado resolución expresa en el plazo legalmente establecido, determine el **sentido del silencio administrativo** (positivo o negativo) de aplicación a esta solicitud de ocupación de dominio público y su fundamentación jurídica.

Pregunta 9

- Distinga conceptualmente entre la **ejecución subsidiaria** y la **coacción administrativa directa**. Identifique cuál es el medio de ejecución forzosa adecuado para retirar la carpa instalada por D. Manuel.
- Defina el concepto de **vía de hecho** administrativa. ¿En qué incurriría el Ayuntamiento si retira la carpa inmediatamente sin haber notificado un previo apercibimiento y título ejecutivo al interesado?

Pregunta 10

- Explique el régimen jurídico de la inscripción en el Padrón Municipal y su valor probatorio.
- Enumere cuatro derechos fundamentales de los vecinos reconocidos en el art. 18 de la LRBRL, detallando específicamente cómo pueden ejercer el derecho de iniciativa popular o exigencia de servicios públicos municipales.